

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • 1re A

Le Droit et la Justice

Module 1 : La Philosophie

Analysez les tensions entre droit positif, force et justice à travers des problèmes philosophiques exigeant une argumentation rigoureuse et une mise en relation constante des concepts du chapitre.

EXERCICE 1 De la force au droit : légalité, légitimité et contrat social

« La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. » (Pascal, Pensées). Rousseau affirme : « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » (Du contrat social).

1. Expliquez pourquoi « la loi du plus fort » ne saurait fonder le droit, en distinguant soigneusement la contrainte physique de l'obligation juridique.
2. Montrez en quoi le passage de la force au droit suppose l'instauration d'une légitimité qui ne se réduit pas à la légalité formelle. Quel rôle le contrat social joue-t-il dans cette transformation ?
3. Un régime totalitaire promulgue des lois racistes votées selon la procédure constitutionnelle. Ces lois sont-elles « justes » ? Justifiez en articulant droit positif, droit naturel et idée de justice.

EXERCICE 2 Conflit entre droit positif et exigence de justice : le cas d'Antigone revisité

Créon, roi de Thèbes, édicte un décret (droit positif) interdisant sous peine de mort l'enterrement de Polynice, jugé traître. Antigone désobéit au nom des « lois non écrites et immuables des dieux » (droit naturel/justice divine).

1. Qualifiez le type de justice (distributive, commutative/réparatrice, répressive) que Créon prétend appliquer. En quoi son édit relève-t-il d'une confusion entre légalité et justice ?
2. Analysez la position d'Antigone : en quoi son acte constitue-t-il un appel à une justice supérieure (Idée absolue) fondatrice de la validité du droit positif ?
3. Transposez ce conflit dans un État de droit contemporain : un juge peut-il / doit-il refuser d'appliquer une loi positive formellement valide mais manifestement injuste (ex. crime contre l'humanité) ? Argumentez en distinguant légalité, légitimité et force de la loi.

EXERCICE 3 L'Idée de justice comme horizon critique : formes particulières et principe universel

1. Distinguez rigoureusement la justice distributive (critère : mérite/besoin/égalité), la justice commutative (égalité arithmétique, contractuelle) et la justice répressive (proportionnalité peine/faute). Donnez un exemple juridique précis pour chacune.
2. Ces formes particulières de justice suffisent-elles à définir la Justice ? Montrez comment l'Idée absolue de justice (Platon, Kant, Rawls) fonctionne comme un idéal régulateur permettant de critiquer les applications concrètes (ex. inégalités sociales persistantes malgré l'égalité formelle des droits).
3. « La liberté n'est pas l'indépendance de la loi, mais l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. » (Rousseau). Discutez : le respect du droit positif est-il la condition de la liberté ou son aliénation ? Réponse nuancée intégrant la distinction autonomie/hétéronomie.

EXERCICE 4 Rigueur conceptuelle : droit, sanction, contrainte, obligation

1. Définissez le droit positif en le distinguant du droit naturel et de la morale. Quelle est la fonction spécifique de la sanction juridique par rapport à la sanction morale ou religieuse ?
2. La contrainte étatique est-elle l'essence du droit (Kelsen, Hart) ou son accident ? Analysez la thèse selon laquelle « le droit est un système de contrainte » face à la thèse du droit comme « système de normes valides ».
3. Un citoyen respecte le code de la route uniquement par peur de l'amende ; un autre par conviction que la règle protège la vie. Les deux sont-ils également « dans le droit » ? Éclairez la distinction entre conformité externe (légalité) et intériorisation normative (légitimité/obligation morale).